

0001688-64.2016.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... abordado e os policiais falavam do tráfico. Negou todas as vezes (fls. 331). A testemunha Policial Militar Fábio Rodrigo asseverou que houve denúncia anônima repassada pelo Copom, de tráfico de entorpecente na Rua Piracicaba próximo à rua César Ladeira. No local, de início, nada avistaram. Foi abordado um indivíduo que estava próximo do local e informou que era usuário. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 0001688-64.2016.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001688-64.2016.8.26.0542

Controle: 2016/002658

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Claudemir da Silva Nascimento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

CLAUDEMIR DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois em 1º de outubro de 2016, por volta das 14h22min, à Rua Piracicaba, 1.060, Veloso, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP guardava: 46 invólucros plásticos contendo 51,2g de maconha, 43 invólucros plásticos contendo 7,75g de crack e 47 eppendorfs contendo 30,5g de cocaína, todas substâncias entorpecentes capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que policiais militares foram acionados, via Copom, para comparecerem no local do ocorrido, havendo notícia anônima de que ali ocorreria o tráfico de entorpecentes, sendo que a droga era mantida em um terreno baldio. Chegando ali os milicianos se depararam com Leonardo Teodoro Vanelli, parado em via pública, e o abordaram. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele. Em vistoria pelo terreno baldio, os policiais militares encontraram um estojo contendo o estupefaciente, bem como R\$ 203,00. Indagado, Leonardo Teodoro negou a propriedade, afirmando que ali estava para comprar drogas. Ato contínuo, Claudemir, que estava sentado na calçada, do outro lado da rua, apresentou-se aos milicianos e os informou de que a droga lhe pertenceria, bem como que estava traficando no local por passar necessidades.

A denúncia foi recebida por decisão do E. Tribunal de Justiça, em 10 de maio de 2018 (fls. 206/210). Claudemir foi notificado (fls. 272). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 276/277). Claudemir foi citado (fls. 293).

Em instrução processual criminal foi ouvida testemunha (fls. 323). Houve desistência da oitiva de testemunha, o que foi homologado (fls. 331), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 330).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 331).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Claudemir nos termos da denúncia (fls. 335/340).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 344/362).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O conjunto probatório amealhado na fase judicial se mostra frágil.

Perante a D. Autoridade Policial, Claudemir afirmou que a droga encontrada pelos policiais era de sua propriedade, bem como o valor em dinheiro era fruto da venda e estava realmente fazendo o comércio naquele local, porque estava desempregado e tinha filhos pequenos (fls. 13).

Em Juízo, negou a prática delitativa. Afirmou que na Delegacia só lhe deram papel para assinar e nem pode ler. É inocente. Jogou futebol e depois foi ao barzinho que fica na rua dos fatos. Bebeu refrigerante, comeu salgado e depois saiu. Quando estava retornando, viu um rapaz sendo abordado e seguiu seu trajeto para casa. Foi abordado e os policiais falavam do tráfico. Negou todas as vezes (fls. 331).

A testemunha Policial Militar Fábio Rodrigo asseverou que houve denúncia anônima repassada pelo Copom. de tráfico de entorpecente na Rua Piracicaba próximo à rua César Ladeira. No local, de início, nada avistaram. Foi abordado um indivíduo que estava próximo do local e informou que era usuário. Em um terreno foi localizada uma pochete e estava com entorpecentes. Essa pessoa abordada foi novamente indagada e informou que era usuário. Próximo dele estava o acusado, que foi abordado e, inclusive, ele viu a abordagem dessa pessoa. O acusado confirmou que as drogas eram dele e estava fazendo tráfico em razão de dificuldades em casa.

A denúncia anônima não mencionava característica do traficante (fls. 330).

Veja-se que a confissão extrajudicial não se reproduziu em Juízo, tendo Claudemir negado a prática delitativa. A única vinculação de Claudemir com o tráfico de entorpecentes se baseia em sua assunção - a qual não foi reproduzida em Juízo, sendo que a denúncia feita via Copom. não informava quaisquer características do traficante, bem como que nada de ilícito foi apreendido com Claudemir, e nem ele foi visto mexendo no entorpecente apreendido em um terreno próximo. Não há, pois, como vincular ele ao entorpecente apreendido.

"Enfim, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus apelantes. É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - policiais, representantes do Ministério Público e magistrados - a íntima convicção relativa à culpabilidade dos acusados na condição de traficantes. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão severos, o convencimento subjetivo há que restar, além das provas indiretas, minimamente provado" (TJMG - nos Autos nº 288397- 3 - j. 17/09/2002 - p. 20/09/2002).

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

"Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida" (Relator: Renato Nalini -

Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

"Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in iudicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO CLAUDEMIR DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, da imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos termos regimentais. Observo que o numerário apreendido estava vinculado a Luís Felipe, não estando, portanto, apreendidos nestes autos, desmembrados para Derick.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 09 de fevereiro de 2022.